

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • Tle T

Le Droit et la Justice

Philosophie – classe de Terminale technique

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions fondamentales sur le Droit et la Justice.

EXERCICE 1 Définitions et distinctions conceptuelles

- Définissez brièvement les concepts suivants :
 - Le Droit.
 - La Justice.
- Quelle est la différence fondamentale entre le « droit positif » et la « justice idéale » ?
- Complétez le tableau suivant en associant chaque terme à sa définition correcte.

Terme	Définition
Légalité	
Légitimité	
Équité	
Sanction	

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez votre réponse en une phrase.

- Le droit positif est l'ensemble des règles juridiques effectivement en vigueur dans un État à un moment donné.
- La justice commutative régit les rapports entre l'individu et la collectivité (distribution des honneurs, des charges).
- Une loi peut être légale (votée selon la procédure) mais injuste (contraire à l'équité ou aux droits de l'homme).
- La sanction juridique est toujours une peine privative de liberté (prison).
- Le Droit naturel désigne les règles écrites votées par le Parlement.

EXERCICE 3 QCM : Une seule bonne réponse par question. Cochez la case correspondante.

1. La justice qui vise à réparer un dommage causé à autrui (ex : dommages-intérêts) est la :
 - ☐ Justice distributive.
 - ☐ Justice commutative.
 - ☐ Justice rétributive.
 - ☐ Justice sociale.
2. Le fondement du Droit positif (sa source formelle) est :
 - ☐ La volonté divine.
 - ☐ La raison pure.
 - ☐ La loi promulguée par l'autorité compétente.
 - ☐ La coutume immémoriale uniquement.
3. L'adage « Summum jus, summa injuria » (souverain droit, souveraine injustice) illustre :
 - ☐ L'identité parfaite entre Droit et Justice.
 - ☐ Le risque d'injustice par application rigide et littérale de la loi.
 - ☐ La supériorité du droit naturel sur le droit positif.
 - ☐ L'absence de sanction dans le droit positif.
4. La justice distributive concerne :
 - ☐ Les échanges contractuels entre particuliers.
 - ☐ La réparation des fautes pénales.
 - ☐ La répartition proportionnelle des biens, charges et honneurs selon le mérite ou le besoin.
 - ☐ L'application stricte du Code civil.

EXERCICE 4 Les fondements et la sanction

1. Citez les deux grands fondements théoriques de l'obligation juridique (pourquoi obéit-on au droit ?).
2. Différenciez la sanction civile de la sanction pénale en donnant un exemple pour chacune.
3. Pourquoi dit-on que le Droit est « coercitif » ?

EXERCICE 5 Application à une situation concrète

1. M. Dupont est condamné à verser 5 000 € à M. Martin pour réparer le préjudice causé par un accident de la circulation dont il est responsable.
 - (a) De quel type de justice relève cette décision (commutative, distributive, rétributive)? Justifiez.
 - (b) De quel type de sanction s'agit-il (civile, pénale, administrative)?
2. Le Parlement vote une loi instaurant un impôt exceptionnel sur les très hauts revenus pour financer l'hôpital public.
 - (a) De quel type de justice cette loi relève-t-elle principalement?
 - (b) Quel principe de répartition (égalité, mérite, besoin) semble ici privilégié?

EXERCICE 6 Complétion de phrases (texte à trous)

Complétez le texte suivant en utilisant les mots de la liste : équité, droit naturel, positif, sanction, légitimité, commutative, distributive, coercition.

Le .. est l'ensemble des règles écrites en vigueur dans un État. Il repose sur la .. de l'État (monopole de la force légitime) pour être respecté. Cependant, l'existence d'une loi ne garantit pas sa .. morale. C'est pourquoi on distingue le droit .. du .. qui représente un idéal de justice universelle. La .. corrige la rigueur de la loi lorsque son application stricte mène à l'injustice (summum jus, summa injuria). La justice .. règle les rapports entre particuliers (contrats, réparations) tandis que la justice .. organise le partage des richesses au sein de la société. Toute violation de la règle de droit entraîne une ..